

Les sociétés commerciales (Règles communes)

Une société peut être définie comme un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail (facteurs de production : capital et travail) en vue de partager le bénéfice qui pourrait en résulter.

Trois éléments à dégager de cette définition :

- Réunion de 2 ou plusieurs personnes : **Associés**.
- Mise en commun de bien ou de travail : **Apports**.
- Partage des **Bénéfices**.

Il faut ajouter un 4ème élément nécessaire à la constitution d'une société commerciale : « **l'affectio societatis** » c'est **la volonté commune des associés de contribuer à la réalisation de l'objet pour lequel la société a été constituée**.

La constitution de société doit aussi répondre aux conditions de fonds et de forme de validité de tout contrat.

Ainsi créée, la société représente une personne morale nouvelle, distincte des personnes des associés pris individuellement.

I- Les associés :

En principe, il doit y avoir au moins 2 associés mais la loi fixe pour certains types de sociétés un nombre minimum d'associés. C'est le cas de la société anonyme où il faut au moins 5 associés (actionnaires). De même que désormais, la loi permet la constitution de société avec un seul associé, c'est la Société à Responsabilité Limitée d'Associé Unique (s.a.r.l. AU).

II- Les apports :

Ils peuvent revêtir trois formes :

- **En numéraire**, c'est-à-dire le versement d'une somme d'argent (en espèce).
- **En nature**, sous forme de biens autres que l'argent. Biens meubles (corporels ou incorporels) et biens immeubles.
- **En industrie** : apport en service (force de travail, expérience ou carrière professionnelle, connaissances techniques, réputation...)

Le capital social est constitué des apports en numéraires et en nature. Les apports en industrie sont insaisissables. Quant aux apports en nature, ils doivent faire l'objet d'une évaluation par un commissaire aux apports.

III- Les bénéfices :

Le but de toute société commerciale (par opposition aux associations) est la réalisation ainsi que le partage des bénéfices. Une société doit avoir un but lucratif.

IV- L'affectio societatis :

Il s'agit d'un élément psychologique qu'on peut assimiler au motif ou mobile qui pousse les associés à s'engager.

Il faut qu'il existe entre associés une convergence d'intérêts, ce qui confère à chaque associé le droit de regard sur la marche et la gestion de la société.